



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
Secretaria de Atendimento ao Jurisdicionado – SEAJ
Coordenadoria de Atendimento Presencial – COAP
Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado – NAIJ

AÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ORIENTAÇÕES IMPORTANTES –

ONDE PROPOR ESSA AÇÃO?

No Juizado Especial Cível do foro **do domicílio do autor OU do réu OU do lugar do acidente**, nos termos dos incisos I e III, do Art. 4º, da Lei 9.099/95:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza;

Exemplo: O acidente de trânsito ocorreu na Asa Sul (**Brasília**), sendo que o autor reside em **Samambaia** e o réu tem domicílio residencial ou profissional em **Taguatinga**, então poderá propor ação em qualquer uma das 3 localidades.

Caso a cidade não tenha Fórum, poderá ligar na Ouvidoria do TJDFT e se informar qual o Fórum que responde por aquela região.

QUEM DEVE PROPOR ESSA AÇÃO?

O **PROPRIETÁRIO** do veículo avariado regularmente cadastrado junto ao DETRAN ou o condutor que suportou o pagamento do conserto do automóvel, chamado de **AUTOR SUB-ROGADO**. É possível o PROPRIETÁRIO como o CONDUTOR ingressarem conjuntamente na ação.

QUAL O MODELO DE PETIÇÃO INICIAL?

Poderá utilizar os modelos GERAL ou ESPECÍFICO disponíveis aqui nesta página do TJDFT ou utilizar outros modelos da sua preferência, observando alguns parâmetros mínimos como QUALIFICAÇÃO DAS PARTES, DESCRIÇÃO DO ACIDENTE, pedido de reparação por danos e VALOR DA CAUSA.

Caso o usuário necessite do serviço de redução a termo, pode procurar uma das nossas unidades de atendimento mais próxima da sua localidade ou atendimento via e-mail, se estiver disponível.

COMO CALCULAR O VALOR DA CAUSA?

O valor da causa deve representar **a soma de todos os pedidos**, sejam eles danos materiais, lucros cessantes, danos morais, etc.

Atenção: Caso o valor da causa ultrapasse 20(vinte) salários mínimos e até 40 (quarenta) salários mínimos, deverá constituir advogado para propor a ação nos Juizados Especiais Cíveis.

QUAIS DOCUMENTOS DEVO LEVAR PARA PROTOCOLAR MINHA AÇÃO?

Os documentos básicos são:

- Documento de identidade (RG/CNH) original (**Obrigatório**)
- A petição inicial já preenchida e assinada pelo autor em **UMA ÚNICA VIA** (**Obrigatório**)
- Documento do veículo, ocorrência policial, 3(três) orçamentos e/ou nota fiscal do conserto, apólice de seguro, fotos dos veículos avariados e do local da via, perícia técnica (se houver) e croqui da dinâmica do acidente (**recomendado**)
- Outros documentos e arquivos em formato áudio/vídeo.

Atenção: Recomendamos que traga todos os documentos já digitalizados em PDF e demais arquivos salvos em dispositivo de memória como pen drive.

CASOS DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO

Caso a parte autora **seja igual ou maior de 60 anos** ou portadora de doença grave, deverá incluir essas informações na sua petição inicial (*se usar os nossos modelos só marcar opção*) e juntar prova dessa condição.

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO - ARTIGO 71 DA LEI N.º 10.741 (ESTATUTO DO IDOSO).

Data de Nascimento da parte autora:

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – DOENÇA GRAVE – ART. 1211-A CPC